

MÓDULO 3 DE 7

SA y SRL como vehículos de desarrollo

En qué se diferencian del fideicomiso, sus ventajas y desventajas propias, y por qué la mayoría de los desarrollos residenciales igual eligen el fideicomiso.

La diferencia **estructural** clave

Una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) son personas jurídicas: tienen patrimonio propio, pueden endeudarse, ser dueñas de bienes y responder por sus propias deudas societarias. A diferencia del fideicomiso, no ofrecen patrimonio separado del negocio en el mismo sentido: la sociedad responde por sus deudas con su propio patrimonio, y ese patrimonio incluye los activos del desarrollo si la sociedad es la titular del proyecto.

LA DIFERENCIA QUE MÁS IMPACTA AL INVERSOR

En un fideicomiso, los fondos aportados por los inversores están protegidos de las deudas del desarrollador. En una SA o SRL, si la sociedad tiene otras deudas o problemas financieros ajenos a ese proyecto puntual, esos fondos pueden verse comprometidos, porque no existe la misma separación patrimonial.

SA: ventajas y desventajas

VENTAJAS DE LA SA	DESVENTAJAS DE LA SA
Estructura reconocida y con marco regulatorio claro para grandes proyectos	Sin patrimonio separado: la sociedad responde por sus deudas societarias con todo su patrimonio
Facilita atraer inversores institucionales o de mayor escala	Doble imposición: la sociedad paga Ganancias, y el accionista vuelve a tributar al cobrar dividendos
Gobierno corporativo más formal (directorio, asamblea)	Estructura más costosa y compleja de constituir y mantener que un fideicomiso
Útil para desarrollos que además incluyen una operación comercial continua (no solo construir y vender)	Menos flexible para estructurar aportes ajustados a un cronograma de obra específico

SRL: ventajas y desventajas

VENTAJAS DE LA SRL	DESVENTAJAS DE LA SRL
Constitución más simple y económica que una SA	Tampoco ofrece patrimonio separado del negocio como el fideicomiso
Menos exigencias de gobierno corporativo formal	Menos atractiva para inversores grandes o institucionales, que suelen preferir estructuras más transparentes como el fideicomiso
Responsabilidad de los socios limitada a su aporte	También sujeta a doble imposición societaria, igual que la SA
Puede ser útil para desarrollos chicos con pocos socios conocidos entre sí	Poco habitual como vehículo para captar múltiples inversores externos en un desarrollo

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Tanto la SA como la SRL son vehículos pensados originalmente para operar un negocio de forma continua, no específicamente para aislar y administrar los fondos de un proyecto de desarrollo con múltiples inversores externos — por eso el fideicomiso terminó siendo la estructura dominante para este tipo de proyectos en Argentina.

Entonces, ¿cuándo se elige cada una?

VEHÍCULO	CUÁNDO SUELE ELEGIRSE
Fideicomiso al costo	Desarrollos con múltiples inversores externos, cuando la prioridad es el patrimonio separado y la transparencia del ajuste de costos
SA	Desarrolladoras con estructura corporativa consolidada, proyectos de gran escala, o cuando además del desarrollo hay una operación comercial continua (por ejemplo, alquiler y gestión de un edificio de renta)
SRL	Proyectos chicos entre pocos socios que ya se conocen entre sí, sin necesidad de captar inversores externos numerosos

UN PUNTO CLAVE PARA TU DISCURSO DE VENTA

Cuando un inversor te pregunte por qué el proyecto usa fideicomiso y no una sociedad, ahora tenés la respuesta con fundamento: es la estructura que mejor protege sus fondos del riesgo del desarrollador, algo que ni la SA ni la SRL ofrecen de la misma forma.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ SA y SRL no ofrecen el mismo patrimonio separado que el fideicomiso: la sociedad responde por sus propias deudas con todo su patrimonio, incluidos los activos del proyecto.
- ◆ La SA es más formal y apta para escalas grandes o inversores institucionales; la SRL es más simple pero menos atractiva para captar múltiples inversores externos.
- ◆ Ambas están sujetas a doble imposición societaria, algo que el fideicomiso evita en su estructura habitual.
- ◆ El fideicomiso terminó dominando el mercado argentino de desarrollos justamente porque fue pensado para este uso específico: aislar y administrar fondos de múltiples inversores en un proyecto acotado en el tiempo.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 4 — El índice CAC: qué es, cómo se calcula, y cómo impacta directamente en la cuota que paga el inversor mes a mes.

EJERCICIO PRÁCTICO

Buscá bajo qué estructura legal está armado un desarrollo que tengas en cartera hoy. Si es un fideicomiso, identificá quién es el fiduciario; si es una SA o SRL, pensá qué le dirías a un inversor que te pregunte por la protección de sus fondos.

Alliance Real System

